

【담보부채권 이중경매 신청 불철저】

- 「인수채권정리업무규정」 제57조에 따르면 제3자가 공사의 담보물건에 경매신청을 하였을 때 먼저 개시결정한 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소 또는 중지될 우려가 있는 경우에는 공사도 경매 신청을 하도록 되어 있음
- 그런데 2022. 11. 29. 인수한 담보부채권 ♣♣♣♣♣♣♣♣(주) XXXX-XX(차주명 ♣♣♣)의 경우 공사보다 후순위 근저당권자인 ◀◀◀이 2021. 8. 25. 경매 신청(▣▣▣지법 XXXX타경XXXX)한 상태로 인수 하였는데
 - 후순위 채권으로 변제 등 취하 우려가 있음에도 이중경매 신청을 하지 않고 있다가 2023. 3. 23. ◀◀◀이 경매취하 하여 2023. 4. 10. 공사가 다시 경매를 신청한 사실이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**